

감사결과 처분서

통보

- 제 목 : 외주검사 용역 계약에 관한 사항
- 내 용

진료부문 ☆☆☆☆센터에서는 「직제규정」 제5조의17(☆☆☆☆센터) 제3항1호에 따라 ○○○○ 환자에 대한 일반 및 전문진료에 관한 사항을 담당하고 있으며, 2023년 3월 ☆☆☆☆센터 운영위원회 개최 결과 ◇◇◇◇ 선택 ◇◇ 항목 추가 결정에 따라 외주 검사비 계약을 체결하여 운영하고 있다.

또한 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립)에 의하면 계약을 체결하려는 경우 계약의 목적, 금액, 이행 기간 등을 명백히 기재하여야 하며, 계약기간을 자동으로 연장하는 조항은 포함할 수 없다.¹⁾

따라서 ☆☆☆☆센터에서는 외주 검사비 계약을 요청하는 경우 계약이행 기간을 명백히 하고, 예정 수량을 정하여 계약을 요청하여야 한다.

그러나 ☆☆☆☆센터에서는 【붙임】과 같이 감사 대상 기간 외주 검사 용역 계약을 요청하면서 자동 연장 조항을 포함하여 계약을 요청하여 체결되게 한 사실이 있다.

1) 조달청 계약법규 질의회신 일부발췌 (공개번호 1604040003, 2016.04.04.)

(중략) 국가기관이 계약을 체결하고자 하는 경우 귀 질의 인터넷원격교육을 공동으로 운용하기 위해 외부 용역업체와 계약을 하면서 동 계약서상에 "계약기간을 1년으로 하되, 협약 만료 30일 전까지 쌍방에서 이의가 없는 한 1년씩 자동연장 된다"라는 내용으로 '계약기간 자동연장'을 포함하여 계약을 할 수 없을 것이나, 다만, 계약종료 후 차기 계약 상대자를 선정하지 못하였을 때의 최소한의 기간연장 조건은 가능할 것입니다. (이하 생략)

관련자 의견(및 검토결과)

관련자 의견 없음.

○ 조치할 사항

향후 ☆☆☆☆센터에서 외주 검사 용역 계약을 요청하는 경우 국가계약법에 부합하지 않는 자동 연장 조항을 삭제하여 주시기 바랍니다.(통보)

【붙임】

감사대상기간 ☆☆☆☆센터 외주 검사비 계약 현황

연 번	계약업체	계약기간 ²⁾	계약금액	계약서 내 자동 연장 조항
1	■■■■■	2023.05.01. ~ 2024.04.30.	■■■■■	제 1 조 [계약기간] ① 본 계약은 계약 체결일로부터 기본적으로 2년간으로 한다. ② <u>본 계약의 만료일 3개월 전 당사자 일방이 서면으로 계약 해지 통지를 하지 않는 한, 본 계약은 동일한 조건으로 자동 갱신되는 것으로 한다.</u> ③ 본 계약의 종료시점에 후속계약 여부에 대한 세부사항변경에 대해 논의할 수 있다.
2	■■■■■ ■■■■■	2023.05.01. ~ 2024.04.30.	■■■■■	제 11 조 [계약기간] 본 계약서는 계약 당사자의 서명 날인함으로써 유효하며 계약기간은 년 월 일부터 년 월 일까지로 하며, 계약기간 종료는 "위탁처"의 <u>계약기간 만료 1개월 전에 파기 통보가 없는 한 연장됨을 원칙으로 한다.</u> 상기의 계약을 체결함에 있어 "위탁처"와 "수탁처"는 계약이 체결됨을 수락하고 계약상의 의무 이행을 완수할 것을 확약하며, 그 증거로서 계약서 2통을 작성하여 날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

2) 종료 후 현재까지 계약기간 자동 연장